

시정 요구 및 통보

1. 제 목 : △△□□요양원 주간보호 이용료 및 부담 청구 정정
2. 관계기관 : △△□□요양원
3. 내 용

가. 업무개요

△△□□요양원 A 직원은 '16. 8. 9.부터 '19. 8. 2.까지 주간보호센터 이용자 xxx명으로부터 개인계좌로 ###원을 납부받아 ###원은 요양원에 대납하고 ###원은 이용자 등에게 반환하며 남은 잔액 ###원을 사적으로 지출하고, '15. 9. 23.부터 '19. 6. 30.까지 주간보호센터 이용자 출·결석 일자 및 이용시간 등을 자의적으로 조정하여 총 xxx건에 대해 국민건강보험공단에 장기요양급여 비용을 청구하면서 실제와 다르게 xxx건을 과다하게 하고 xxx건을 과소하게 산정하여 부당하게 청구하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「노인장기요양보험법」 제38조(재가 및 시설 급여비용의 청구 및 지급 등) 제1항에 따르면 장기요양기관은 재가급여 또는 시설급여를 제공한 경우 국민건강보험공단에 비용을 청구하여야 하며, 이 경우 같은 법 시행규칙 제30조(장기요양급여비용의 청구 등)에 따라 급여의 종류 및 내용, 제공일자 및 시간 등의 사항을 제출하여야 하고 같은 법 제35조(장기요양기관의 의무 등) 제5항에는 장기요양기관이 의료급여수급자 또는 소득·재산 등이 보건복지부장관이 고시한 일정금액 이하인 자에게 감경하는 금액 외에 영리를 목적으로 수급자가 부담하여야 하는 비용을 면제하거나 감경하는 행위를 해서는 안 된다고 규정하고 있습니다.

또한 같은 법 제64조(시효 등에 관한 준용)에 따라 장기요양급여 청구 소멸시효는 3년으로 정하고 있고, 수급자에게 급여제공 후 급여제공일이 속한 달의 다음 달 초일부터 월별로 청구가 가능합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

A 직원이 주간보호센터 사회복지사로 근무하면서 주간보호 이용자 xxx명에게 '16. 8. 9.부터 '19. 8. 2.까지 약 xxx년에 걸쳐 월 이용액과 수수료, 월 한도 초과액(국민건강보험공단 미청구 등 사유), 프로그램 진행 재료비 등 여러 가지 명목으로 총 ###원(×××회)을 본인 개인계좌(IBK기업은행)로 납부토록 요구하고, [표1]과 같이 이 금액 중 월 이용액 ###원(×××회)은 요양원에 대신 납부, ###원(×××회)은 이용자 등에게 반환하고 남은 잔액 ###원은 본인 개인계좌에 계속 보관하면서 자신의 지출과 혼용하여 자신의 신용카드 대금('19. 2. 28. >>카드 ###원, '19. 3. 4. <<카드 ###원 지출 등), 차량수리비('17. 10. 20. ■■ ###원 지출 등), 자녀학원비('18. 11. 7. ###원, '18. 3. 29. ###원 지출 등) 및 주택청약금 납입(매월 말일, 첫째자녀 ###만원, 둘째자녀 ###만원) 등 사적으로 지출하였습니다.

[표1] '16. 8. 9.~'19. 8. 2. A의 개인계좌 등 거래내역('19. 8. 7. 기준)

(단위 : 원, 회)

구분	이용자 납부액	요양원 대납액	이용자 반환액	잔액(횡령액)
금액	###	###	###	###
횟수	×××	×××	×××	-

또한 A 직원이 주간보호센터에서 근무한 '15. 9. 23.부터 '19. 6. 30.까지 우리 공단 통합요양정보시스템에 입력한 주간보호 이용실적과 국민건강보험공단에 장기요양급여비용을 청구한 내역을 비교한 결과, [표2]와 같이 xxx건 xxx시간(###원)을 과다하게 청구하였고, xxx건 xxx시간(###원)을 과소하게 청구하였습니다.

[표2] '15. 9. 23.~'19. 6. 30. 주간보호 장기요양급여 청구내역('19. 8. 19. 기준)

(단위 : 건, 시간, 원)

구분	건수	통합요양정보시스템(A)		건보공단 청구시스템(B)		차이(B-A)	
		시간(a)	금액(b)	시간(c)	금액(d)	시간(c-a)	금액(d-b)
과다	×××	×××	###	×××	###	×××	###
과소	×××	×××	###	×××	###	×××	###

그 결과, A 직원 개인계좌 수납 및 부당청구로 인해 과년도 요양원 매출액(수입) 오류가 발생되고, 국민건강보험공단에 과다 청구하여 지급받은 금액은 반납하여야 하며, 과소 청구하여 지급받지 못한 금액은 보완청구 하여야 합니다. 또한 국가□□처로부터 지원받은 이용자 감면비(□□기금)를 재정산해야 하며, 주간보호 이용자들의 본인부담액은 환급하거나 추가로 징수해야 할 필요가 있습니다.

4. 관계기관 의견 : △△□□요양원은 부당하게 청구한 장기요양급여 내역을 전부 재검토 하여 적법하게 정정하겠다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

○ △△□□요양원장은

- A 직원의 횡령액 ###원에 대해 환수 조치하고(시정)
- 부당 청구한 ×××건에 대해 정당하게 보완하여 재청구, 자진반납 등 조치하기 바람(시정)
 - * 부당청구 내역(별첨) : 과다 ×××건(###원), 과소 ×××건(###원)
 - ** 장기요양급여 청구에 관한 소멸시효(3년)가 완성되어 청구 불가한 손실에 대해 해당기관 보전액(###원) 포함
- 장기요양급여 비용 청구시 적법하게 처리할 수 있도록 업무관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)